

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2**
Sede Lima Sur**EXPEDIENTE N° 1943-2026/PS2****RESOLUCIÓN FINAL N° 1785-2026/PS2**

DENUNCIANTE : LUIS EDUARDO VARGAS DIAZ
(EL SEÑOR VARGAS)

DENUNCIADA : CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE
AREQUIPA S.A. (LA CAJA)

MATERIAS : PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
PROTECCIÓN DE INTERESES ECONÓMICOS
DEBER DE IDONEIDAD

ACTIVIDAD : OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA

Lima, 23 de junio de 2026

ANTECEDENTES

1. Mediante Resolución N° 1 del 8 de mayo de 2026, se inició un procedimiento administrativo sancionador contra la Caja, por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código), en tanto habría debitado indebidamente una (1) operación en la cuenta de ahorros N° 005464*****1003 del denunciante, la cual no reconoce haber autorizado, pues:
- (a) las operaciones son inusuales y atípicas, en tanto se ejecutaron en un corto periodo de tiempo, en un horario no habitual (mañana) y en el mismo mes de apertura de la tarjeta;
 - (b) no compartió su clave secreta, PIN, token, OTP ni sus credenciales de acceso;
 - (c) la Caja tiene un deficiente sistema de monitoreo de operaciones en tanto existió fallas en el sistema de seguridad, así como en los mecanismos de validación;
 - (d) no se activaron los protocolos de alerta inmediata ni el bloqueo preventivo automático ante movimientos sospechosos:

Fecha	Detalle	Importe S/
18/03/2026	CAJA MÓVIL - TRANSF.CCE.O/TIT.- BANCO BBVA 01181400029132093212 - GERARDO DANIEL BOLA OS GONZALES	4 850,00

2. El 12 de mayo de 2026, el señor Vargas presentó un escrito a través del cual aportó el estado de cuenta de su cuenta de ahorros del mes de marzo de 2026. Asimismo, precisó que la apertura de su cuenta fue el 5 de marzo de 2026.
3. El 19 de mayo de 2026, la Caja presentó sus descargos y manifestó lo siguiente:
- (i) La denuncia debe ser declarada improcedente por sustracción de la materia, pues la operación de S/ 4 850,00 fue devuelta a favor del señor Vargas por parte de la aseguradora el 6 de mayo de 2026;
 - (ii) el 5 de marzo de 2026, el señor Vargas abrió la Cuenta de Ahorro Digital N° 005464*****1003, afiliada a la Tarjeta N° 4261*****9258;
 - (iii) en la misma fecha, el denunciante descargó y se afilió al aplicativo Caja Móvil desde su celular 2409BRN2CL (ANDROID), identificado con el N° 941***550, vinculando su tarjeta de débito N° 4261*****9258 y correo var****@****.pe, creando en dicha fecha su clave digital de 6 dígitos;

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1943-2026/PS2**

- (iv) en la misma oportunidad, el señor Vargas afilió su celular N° 941***550 (modelo 2409BRN2CL) como medio seguro para recibir la clave digital Token push (Token dinámico único para la confirmación de cada operación);
- (v) la operación no reconocida se realizó a través del aplicativo Caja Móvil instalado en el dispositivo 2409BRN2CL con el uso de la clave secreta de 6 dígitos generada por el denunciante (clave secreta) y el uso del Token de forma correcta y sin testeos previos, conforme se aprecia en los Logs generados por su sistema;
- (vi) cuenta con mecanismos que mitigan los riesgos asociados a ataques de interceptación, manipulación o suplantación de comunicación;
- (vii) cumplió con notificar al denunciante la realización de la operación no reconocida, a través de mensaje de texto y correo electrónico;
- (viii) la tarjeta de débito del denunciante se encontraba activa al momento de la realización de la operación cuestionada, pues el bloqueo se realizó el 18 de marzo de 2026 a las 15:57:39 horas;
- (ix) la operación cuestionada no es inusual, pues en su historial existieron operaciones por montos superiores; asimismo, su deber de monitoreo se activa a partir de una operación inusual, y no antes de que ésta ocurra;
- (x) otra operación no reconocida por el denunciante sí generó alerta, motivo por el cual realizó el bloqueo preventivo de la tarjeta e intentó comunicarse en tres oportunidades con el señor Vargas, sin éxito; lo cual muestra que su sistema de monitoreo si se encontraba operativo;
- (xi) ha informado debida y oportunamente al denunciante, al momento de entregar su tarjeta, las políticas de seguridad sobre el uso de esta, las cuales se encontraban en su página web y en todas sus agencias a través de folletos impresos; y,
- (xii) se ha producido la ruptura del nexo causal por imprudencia del consumidor pues el señor Vargas reconoció en su reclamo N° R004139202611303 que, el 18 de marzo de 2026 a las 3:00 p.m. aproximadamente, instaló en su equipo celular una aplicación a través de un enlace recibido para descargar un supuesto aplicativo de Kasnet; luego, su dispositivo mostró una pantalla negra que le impidió manipularlo, tras lo cual comenzó a recibir notificaciones de transferencias interbancarias.

ANÁLISIS**Sobre la improcedencia alegada por la Caja**

4. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 321°.1 del Código Procesal Civil, el proceso concluye sin declaración sobre el fondo cuando la pretensión se sustrae del ámbito jurisdiccional¹. Asimismo, el artículo 186°.2 del Texto Único Ordenado de la Ley de

¹**CÓDIGO PROCESAL CIVIL****Artículo 321.- Conclusión del proceso sin declaración sobre el fondo. -**

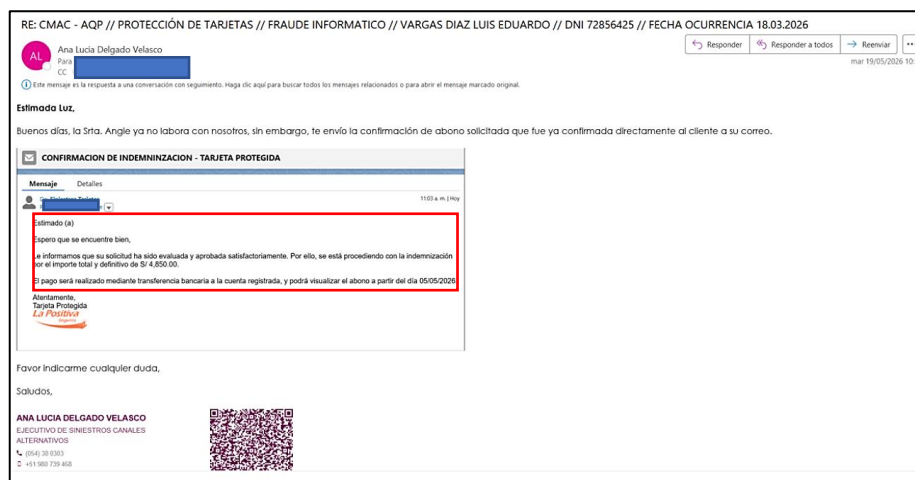
Concluye el proceso sin declaración sobre el fondo cuando:

1. Se sustrae la pretensión del ámbito jurisdiccional (...)

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1943-2026/PS2**

Procedimiento Administrativo General², señala que pondrá fin al procedimiento la resolución que así lo declare por causas sobrevenidas que determinen la imposibilidad de continuarlo.

5. Así, la sustracción de la materia se configura cuando desaparecen los supuestos denunciados o demandados que motivan y sustentan una acción ante la autoridad administrativa o judicial. Por ello, es considerada como una forma de conclusión del proceso en el Código Procesal Civil, siempre que la pretensión por la cual se inició se haya sustraído durante el transcurso de este.
6. En su escrito de descargos, la Caja solicitó que se declare la improcedencia de la denuncia por sustracción de la materia, pues la operación de S/ 4 850,00 fue devuelta a favor del señor Vargas por parte de la aseguradora el 6 de mayo de 2026.
7. Para acreditar su posición, la Caja aportó al procedimiento: a) el correo electrónico a través del cual la aseguradora le informó al señor Vargas que su solicitud de cobertura fue aprobada satisfactoriamente; y, b) el estado de cuenta en el que se visualiza que, el 6 de mayo de 2026, la aseguradora realizó el abono de S/ 4 850,00 en la cuenta de ahorros del señor Vargas. Dichos documentos se muestran a continuación:

Correo electrónico**Estado de cuenta**

[Ver imagen en la siguiente página]

²

**TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL APROBADO POR
DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS
Artículo 186.- Fin del procedimiento**

(...)

186.2. También pondrá fin al procedimiento la resolución que así lo declare por causas sobrevenidas que determinen la imposibilidad de continuarlo.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 1943-2026/PS2

Agencia: OFICINA ADMINISTRACION-MCARDEN

Fecha: 12/05/26

Hora: 09:30:04

CAJA AREQUIPA

CUENTAS DE AHORRO

EXTRACTO DE CUENTA

Producto:

Fecha Apertura:

05/03/26

Moneda:

S/

Cuenta:

TEA:

0.100000

Estado:

NORMAL

Agencia:

CAJAMARCA

TRE:

0.100000

Tipo Cta:

INDISTINTA

Cliente:

VARGAS DIAZ LUIS

TAFUR CHILON DE VARGAS GESSI

Mov	Fecha	Hora	Operación	Establecimiento/Canal	Fch. Val	Hro. Doc.	Importe	Saldo Contable	Referencia
51	20/04/26	15:31:18	Transferencia a cont	Caja Móvil	/ /				USRMVIL 907-MOVIL
52	21/04/26	13:58:12	Transferencia a cont	Caja Móvil	/ /				USRMVIL 907-MOVIL
53	22/04/26	08:41:31	Transferencia a cont	Caja Móvil	/ /				USRMVIL 907-MOVIL
54	22/04/26	11:16:17	Transferencia a cont	Caja Móvil	/ /				USRMVIL 907-MOVIL
55	29/04/26	19:19:07	Transferencia a cont	Caja Móvil	/ /				USRMVIL 907-MOVIL
56	30/04/26	19:13:33	Transferencia a cont	Caja Móvil	/ /				USRMVIL 907-MOVIL
57	10/04/26	23:59:59	Intereses pagados	AG. LA MERCED	/ /				PHUAREA 011-LAMER
58	06/05/26	09:13:07	Pago Proveedores CCE	AG. LA MERCED	/ /		4850.00		BOTCMTRA 011-LAMER
59	06/05/26	09:13:07	Cobro de ITP	AG. LA MERCED	/ /		-0.20		BOTCMTRA 011-LAMER

8. De los medios probatorios aportados por la denunciada se corrobora que, el 6 de mayo de 2026, la aseguradora “La Positiva Seguros” realizó el abono de S/ 4 850,00 a favor de la cuenta N° 005464*****1003 del señor Vargas, bajo la glosa “Pago proveedores CCE”.
9. Al respecto, se debe tener en cuenta que el artículo 23° del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013 (en adelante, Reglamento de Tarjetas), establece que, ante el rechazo o reclamo del consumidor respecto a la ejecución de una transacción, corresponde a las empresas del sistema financiero demostrar que esta fue correctamente autenticada y registrada. En ese sentido, corresponde al proveedor del servicio financiero probar que la operación cuestionada se realizó válidamente³ siendo sus obligaciones legales distintas e independientes a las de la aseguradora. En ese sentido, pese a la activación del seguro de protección de tarjetas contratado por el señor Vargas, este despacho debe emitir un pronunciamiento de fondo sobre la validez de la operación cuestionada.
10. Aunado a ello, si bien se aprecia que el denunciante recibió el abono total de la operación denunciada, lo cierto es que, este monto no incluye los intereses que dicha operación generó desde la fecha de su débito. Por lo que, el denunciante mantiene un interés respecto de este aspecto.
11. Por lo tanto, corresponde desestimar la improcedencia solicitada por la parte denunciada.

Sobre la aplicación del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad

12. El 2 de julio de 2022, entró en vigor el Subcapítulo III del Capítulo II del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, aprobado por Resolución SBS N° 504-2021 (en adelante, el Reglamento de Ciberseguridad), el cual establece mecanismos de autenticación reforzada para operaciones efectuadas por canales digitales.

³

RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO

Artículo 23°. - Responsabilidad por operaciones no reconocidas

Ante el rechazo de una transacción o el reclamo por parte del usuario de que esta fue ejecutada incorrectamente, la empresa es responsable de realizar la evaluación correspondiente y de demostrar que las operaciones fueron autenticadas y registradas.

En caso no se cumpla con ninguno de los supuestos anteriores; y de producirse el extravío, sustracción, robo, hurto o uso no autorizado de la tarjeta, o de la información que contiene, la empresa es responsable de las operaciones realizadas con posterioridad a la comunicación efectuada a la empresa por parte del usuario para informar tales hechos.

La empresa no está obligada a asumir las pérdidas asociadas a las operaciones no reconocidas, cuando acredite la responsabilidad del usuario.

De presentarse un reclamo por operaciones no reconocidas, cuya responsabilidad no hubiese sido asumida por la empresa, esta deberá responder al usuario explicando las razones que sustentan su posición de manera clara, pronunciándose sobre los hechos cuestionados.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 1943-2026/PS2

13. Cabe precisar que, este Órgano Resolutivo a través de reiterada jurisprudencia ya ha precisado los alcances de la aplicación del Reglamento de Ciberseguridad y ha señalado que esta norma se aplica a todas aquellas operaciones que sean efectuadas a través de un canal digital como, por ejemplo, banca móvil, banca por internet, entre otros.
14. Asimismo, la Sala Especializada de Protección al Consumidor mediante el pronunciamiento contenido en la Resolución N° 0201-2024/SPC-INDECOPI, efectuó una interpretación similar sobre los alcances de la aplicación del Reglamento de Ciberseguridad. En dicho pronunciamiento ha señalado que la norma bajo comentario no establece de forma expresa que sus alcances recaen sobre todo medio a través del cual se puede realizar operaciones con tarjetas de crédito o débito y, por el contrario, de una lectura integral de sus disposiciones, se concluye que es aplicable a canales que requieren un enrolamiento previo bajo el control de las entidades supervisadas, tales como: a) Banca móvil, b) Banca por internet; c) Billeteras digitales; y, d) Plataformas digitales con características similares a las antes mencionadas, como, por ejemplo, Net Cash, Multired celular, entre otros
15. Ahora bien, el 28 de junio de 2024, se publicó la Resolución SBS N° 02286-2024 – Modifican el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, el Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado del Sistema Financiera y el Reglamento de Reclamos y Requerimientos (en adelante, la Resolución SBS N° 02286-2024), a través de la cual incorporó el numeral 7 al artículo 16° del Reglamento de Tarjetas, y estableció que el proceso de autenticación del usuario para efectuar operaciones con tarjetas debe realizarse según lo establecido en el artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad, mediante factores categorizados en el literal j) del artículo 2° de dicho reglamento, y en atención a las recomendaciones técnicas de los estándares EMV emitidos por EMVCo, según se trate de operaciones **con tarjeta presente y no presente**.
16. En reciente jurisprudencia⁴, la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 ha señalado que las operaciones en canales digitales corresponden a transacciones efectuadas con **tarjeta no presente** y, en consecuencia, el análisis de su validez debe ser efectuada en atención a lo establecido en el numeral 7 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas.
17. Sobre tal planteamiento, corresponde señalar que como parte de las modificaciones al Reglamento de Tarjetas la Resolución SBS N° 02286-2024 incorporó al artículo 2° de este reglamento los numerales 23 y 24, que definen lo que se debe entender por operaciones con tarjeta presente y con tarjeta no presente:

“Artículo 2°.- Definiciones

(...)

23. *Operaciones con tarjeta presente: Operaciones en las que el instrumento de pago interactúa con el dispositivo de captura de información.*

24. *Operaciones con tarjeta no presente: Operaciones en las que el instrumento de pago no interactúa con el dispositivo de captura de información*

(...)”

18. Conforme se desprende de la norma, el elemento que determina cuándo nos encontramos ante una transacción con tarjeta presente o no presente es la forma cómo se captura la

⁴ Ver Resolución Final N° 161-2026/CC1.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1943-2026/PS2**

información del plástico de la tarjeta. Por ello, la norma precisa que, dependiendo de la interacción (física) del plástico con el dispositivo, podremos concluir de qué tipo de operación se trata.

19. En ese sentido, se advierte que la definición brindada en el numeral 24 del artículo 2° del Reglamento de Tarjetas, está concebida para un uso del plástico en pasarelas de pago físicas y virtuales, ya sea en consumos en establecimientos comerciales o comercio electrónico, en los que es necesario contar con el plástico o con la información de este.
20. Lo señalado explica por qué, incluso, la Resolución SBS N° 02286-2024 establece que, para operaciones con tarjeta no presente, se requiere, como segundo factor autenticación, un **código de verificación dinámico de la tarjeta** u otro factor verificable en línea requerido al usuario **en el marco del estándar EMV 3DS**; el cual corresponde a operaciones en comercio electrónico. En efecto, de acuerdo con lo informado en la página *web*⁵ de este organismo global, los estándares EMV 3D Secure sirven para establecer el nivel de autenticación de operaciones que se efectúan en establecimientos comerciales virtuales, lo que reafirma que cuando la norma se refiere a operaciones con tarjeta no presente no amplía sus efectos a toda operación que no se realice de modo presencial, como aquellas vía banca por Internet o banca móvil, sino que restringe esta definición a comercio electrónico.
21. Aunado a lo anterior, no debe perderse de vista que, incluso, el propio numeral 7.3 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas, establece un proceso de autenticación específico para las operaciones que se realicen a través de billeteras digitales con tokenización de tarjetas. Claro está que una precisión de este tipo no tendría sentido si la norma considerara a todas las operaciones virtuales como transacciones con tarjeta no presente, pues para estas ya ha definido los métodos de autenticación, por lo que no resultaría necesario hacer una distinción como la comentada.
22. Siendo así, cuando nos encontremos ante operaciones efectuadas mediante un canal digital, estas no pueden ser consideradas como operaciones con tarjeta no presente según las definiciones contenidas en la Resolución SBS N° 02286-2024. Por tanto, en el análisis de la operación corresponde aplicar las disposiciones del artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad, pues esta norma está vigente desde el 2 de julio de 2022 y no se ha suspendido su aplicación y tampoco ha sido derogada; mientras que cuando nos encontremos ante operaciones efectuadas en comercio virtual, resultará de aplicación de lo establecido en la Resolución SBS N° 02286-2024 y sujetarse a los plazos de adecuación establecidos en dicha norma.
23. Este razonamiento es congruente con el principio de especialidad normativa, conforme al cual, ante la coexistencia de dos disposiciones que regulan una misma materia, debe preferirse aquella que resulta específica para el supuesto concreto analizado. En el presente caso, el Reglamento de Ciberseguridad regula de manera específica las operaciones realizadas a través de canales digitales que requieren enrolamiento previo bajo control de las entidades financieras, y establece los mecanismos de autenticación reforzada aplicables a dichas operaciones.
24. En línea con ello, las actuaciones probatorias para operaciones en canal digital, como las del presente caso, se ajustan a lo expresamente establecido en el Reglamento de Ciberseguridad, y no es pertinente ni necesario requerir o valorar información relacionada

⁵ Ver el siguiente enlace: <https://www.emvco.com/>, consultado al momento de la elaboración de la presente resolución.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1943-2026/PS2**

con los **estándares EMV 3DS**, en tanto, como ha sido indicado, están corresponden a consumos en comercios electrónicos.

25. Por tanto, considerando que, de la revisión de los argumentos formulados por las partes y de los medios probatorios que obran en el expediente, se verificó que en el presente caso la operación denunciada se ha realizado mediante el App Móvil de la Caja, es decir a través de un canal digital, el análisis para verificar si fue o no debidamente debitada se realizará bajo lo establecido en el Reglamento de Ciberseguridad.

Sobre la responsabilidad de la Caja por el débito de una operación

26. El artículo 65° de la Constitución Política del Perú consagra la defensa por el Estado Peruano de los intereses de los consumidores⁶. Una de las manifestaciones de dicho mandato se encuentra recogida en el literal c) del artículo 1.1° del Código, el cual establece el derecho que tienen los consumidores a la protección de sus intereses económicos⁷.
27. De acuerdo con el artículo 18° del Código⁸, se establece que por idoneidad se debe entender a la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores; en atención a las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.
28. Por otro lado, el artículo 19° del Código⁹ establece que los proveedores responden por la calidad e idoneidad de los productos y servicios que ofrecen en el mercado.
29. El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios. Para acreditar la infracción el consumidor o la autoridad administrativa, deben probar la existencia del defecto, y será el proveedor el que tendrá que acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, de hecho, determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado para ser eximido de responsabilidad¹⁰.

⁶ **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ**

Artículo 65°.- El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela en particular, por la salud y la seguridad de la población.

⁷ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR.**

Artículo 1°.- Derechos de los consumidores

1.1 En los términos establecidos por el presente Código, los consumidores tienen los siguientes derechos:

(...)

c. Derecho a la protección de sus intereses económicos y en particular contra las cláusulas abusivas, métodos comerciales coercitivos, cualquier otra práctica análoga e información interesadamente equívoca sobre los productos o servicios.

⁸ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 18°.- Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso.

La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado. Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.

⁹ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 19°.- Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

¹⁰ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1943-2026/PS2**

30. El artículo 23° del Reglamento de Tarjetas establece que, ante el rechazo o reclamo del consumidor respecto a la ejecución de una transacción, corresponde a las empresas del sistema financiero demostrar que esta fue correctamente autenticada y registrada. En ese sentido, corresponde al proveedor del servicio financiero probar que la operación cuestionada se realizó válidamente¹¹.
31. El artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad¹², establece que, en el caso de operaciones realizadas en canales digitales que impliquen; (i) pagos o transferencia de fondos a terceros, (ii) registro de un beneficiario de confianza, (iii) la contratación de un producto o servicio, (iv) la modificación en los productos contratados; y, (v) la modificación de límites y condiciones, se requiere utilizar la combinación de por lo menos dos factores de autenticación para verificar la identidad de un usuario (algo que solo el usuario conoce, algo que solo el usuario posee o algo que el usuario es, que incluye las características biométricas), que correspondan a dos categorías distintas y que sean independientes uno del otro. Asimismo, dicha norma requiere contar con un control ante ataques de hombre en el medio que pueda incluir un código único generado mediante métodos criptográficos, a partir de los datos específicos de cada operación, el cual debe utilizarse por única vez y la notificación de los datos de la operación al usuario.
32. De acuerdo con lo establecido en las normas sectoriales antes citadas, los mecanismos de autenticación están compuestos por el uso combinado de dos factores (algo que solo el usuario conoce, algo que el usuario posee, algo que el usuario es). Esto quiere decir que las transacciones se reputan válidamente realizadas si dichos factores estuvieron presentes, con independencia de si haya sido el consumidor el autor de las operaciones o un tercero. Así, el uso de esa información equivale al consentimiento del titular de la cuenta. Por el contrario, la entidad financiera será responsable en aquellos casos en los que no logre demostrar el cumplimiento de los mecanismos de autenticación. Por tal motivo, corresponde desestimar lo alegado por el recurrente en su escrito de denuncia al respecto.

Artículo 104°. - **Responsabilidad administrativa del proveedor.** - El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.
El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, de hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado. En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18°.

¹¹ **RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO**

Artículo 23°. - **Responsabilidad por operaciones no reconocidas**

Ante el rechazo de una transacción o el reclamo por parte del usuario de que esta fue ejecutada incorrectamente, la empresa es responsable de realizar la evaluación correspondiente y de demostrar que las operaciones fueron autenticadas y registradas.
(...).

En caso no se cumpla con ninguno de los supuestos anteriores; y de producirse el extravío, sustracción, robo, hurto o uso no autorizado de la tarjeta, o de la información que contiene, la empresa es responsable de las operaciones realizadas con posterioridad a la comunicación efectuada a la empresa por parte del usuario para informar tales hechos.

La empresa no está obligada a asumir las pérdidas asociadas a las operaciones no reconocidas, cuando acredite la responsabilidad del usuario.

De presentarse un reclamo por operaciones no reconocidas, cuya responsabilidad no hubiese sido asumida por la empresa, esta deberá responder al usuario explicando las razones que sustentan su posición de manera clara, pronunciándose sobre los hechos cuestionados.

¹² **REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA CIBERSEGURIDAD, APROBADO POR RESOLUCIÓN SBS N° 504-2021**

Artículo 19. **Autenticación reforzada para operaciones por canal digital**

Se requiere de autenticación reforzada para aquellas acciones que puedan originar operaciones fraudulentas u otro abuso del servicio en perjuicio del cliente, como las operaciones a través de un canal digital que impliquen pagos o transferencia de fondos a terceros, registro de un beneficiario de confianza, modificación en los productos de seguro ahorro/inversión contratados, la contratación de un producto o servicio, modificación de límites y condiciones, para lo cual se requiere:

- Utilizar una combinación de factores de autenticación, según el literal j) del artículo 2 del presente Reglamento que, por lo menos, correspondan a dos categorías distintas y que sean independientes uno del otro.
- Generar un código de autenticación mediante métodos criptográficos, a partir de los datos específicos de cada operación, el cual debe utilizarse por única vez.
- Cuando la operación sea exitosa, notificar los datos de la operación al usuario.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1943-2026/PS2**

33. El señor Vargas denunció a la Caja porque debitó indebidamente una (1) operación de su cuenta de ahorros N° 005464*****1003, la cual no reconoce por los motivos expuestos en el numeral 1 de la presente resolución.

Fecha	Detalle	Importe S/
18/03/2026	CAJA MÓVIL - TRANSF.CCE.O/TIT.- BANCO BBVA 01181400029132093212 - GERARDO DANIEL BOLA OS GONZALES	4 850,00

34. En sus descargos, la Caja señaló que la operación no reconocida se realizó a través del aplicativo Caja Móvil instalado en el dispositivo del denunciante, con el uso de su clave secreta de 6 dígitos y el uso del Token de forma correcta, a los cuales estaba registrado de manera previa a la realización de la operación materia de denuncia.
35. Para acreditar que el denunciante se encontraba afiliado a sus canales digitales y que contaba con la clave de Internet y el mecanismo de seguridad clave Token, la Caja presentó los reportes “Log de registro” y las tramas de ambas afiliaciones; los cuales se muestran a continuación en la parte pertinente:

Registro de Afiliación a la App Caja Móvil

Log:
La afiliación se realizó con el equipo iPhone14,7 y el mismo día una hora después hubo cambio de equipo al 2409BRNCL.

N° TARJETA	IMEI	MODELO	FECHA	HORA	DNI	DEVICEID	DSO	DLAT	DLONG	ESTADO	CANAL	FECACT	HORACT	USUARIO
426153*****9258	9804958818CC434C8EA71EBF24D12EBD	iPhone14,7	5/03/2026	16:51:43	72856425	9804958818CC434C8EA71EBF24D12EBD	iOS	000000	000000	INACTIVO	6	5/03/2026	17:52:33	NSBTUSER
426153*****9258	9999999999999999	2409BRNCL	5/03/2026	17:52:33	72856425	907bd19c1abdecba	Android	-7.1468498	-78.496185	ACTIVO	6			NSBTUSER

Quedando el log de afiliación a la APP con el nuevo equipo

N° TARJETA	HABIL	USUARIO	FECHA	HORA	CORREO	CELULAR	IMEI	MODELO
426153*****9258	V	NSBTUSER	5/03/2026	16:51:11		941664550	9999999999999999	2409BRN2CL

Log:

CODIGO CORREL	COD RESPUESTA	INFO TARJETA	FECHA OPERACION	HORA OPERACION	CODIGO OPERACION	DESCRIP OPERACION	COD RESP COMPLETO	DETALLE	CANAL
00000000	00000000	426153*****9258	5/03/2026	16:51:11	000000	Afiliación a la App Caja Móvil	000000		APP

Trama de afiliación a Caja Móvil

Trama de entrada

```
<?xml version="1.0"?>
<TRAMAIB><CODPRC>100033</CODPRC><NUMTAR>426153*****9258</NUMTAR><IPADDR>9804958818CC434C8EA71EBF24D12EBD</IPADDR><PARINI>1</PARINI><ESTADO>V</ESTADO><EMAIL>[REDACTED]</EMAIL><CELUL>941664550</CELUL><TOKEN>FaouqGRwaCFGwYI/29SsxX</TOKEN><CANAL>6</CANAL><DDEVICEID>9804958818CC434C8EA71EBF24D12EBD</DDEVICEID><DMODELO>iPhone14,7</DMODELO><DSO>iOS</DSO><DLAT>000000</DLAT><DLONG>000000</DLONG><DTEMPORAL>629461360</DTEMPORAL></TRAMAIB>
```

Trama de salida

```
<?xml version="1.0"?>
<TRAMAIB>
  <CODERR>000000</CODERR>
  <MSGERR />
  <DTEMPORAL>629461360</DTEMPORAL><NUMTAR>426153*****9258</NUMTAR><TOKEN>/01FUOpDSi1GM3KxLNT3JA</TOKEN></DTEMPORAL></TRAMAIB>
```

(...)

Trama de entrada



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2**
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 1943-2026/PS2

```
<?xml version="1.0"?>
<TRAMAIB><CODPRC>100036</CODPRC><NUNTAR>426153*****9258</NUNTAR><IPADDR>9B04958818CC434C8EA71EBF24D12EBD</IPADDR><PARINI>1</
PARINI><ESTADO>1</ESTADO><CELULAR>941664550</CELULAR><TOKEN>/01F00pDSI1GH3XuLNT3JA</TOKEN><CANAL>6</CANAL><TEMPORAL><SECUENCIAL>
629461367</SECUENCIAL></TEMPORAL></TRAMAIB>

Trama de salida
<?xml version="1.0"?>
<TRAMAIB>
  <CAB>
    <NUNTAR>426153*****9258</NUNTAR>
    <IPADDR>9B04958818CC434C8EA71EBF24D12E</IPADDR>
    <CODERR>00000</CODERR>
    <MSGERR />
  </CAB>
  <DET>
    <ESTTOR>0</ESTTOR>
    <NUMCEL> /NUMCEL
  </DET>
  <TEMPORAL><TIEMPODEMORA> 0</TIEMPODEMORA><SECUENCIAL>629461367</SECUENCIAL><NUNTAR>426153*****9258</NUNTAR><TOKEN>
PjkaokIYtJyk7m0CH5aWog</TOKEN></TEMPORAL><CODERR>00000</CODERR><MSGERR /></TRAMAIB>
```

Generación de clave digital

Log de registro									
CODIGO CORREL	COD. RESPUESTA	INFO. TARJETA	FECHA OPERACION	HORA OPERACION	CODIGO OPERACION	DESCRIP. OPERACION	COD. RESP. COMPLETO	DETALLE	CANAL
0246101100		026101	05/03/2026	15:03:18	100037	Generar Clave Digital	0		APP

Trama de afiliación a clave digital

```
Trama de entrada
<?xml version="1.0"?>
<TRAMAIB><CODPRC>100097</CODPRC><NUNTAR>426153*****9258</NUNTAR><IPADDR>9B04958818CC434C8EA71EBF24D12EBD</IPADDR><DDEVICEID>
9B04958818CC434C8EA71EBF24D12EBD</DDEVICEID><DMODELO>iPhone14,7</DMODELO><DSO>IOS</DSO><DLAT>000000</DLAT><DLONG>000000</DLONG><
FINBLK>17D09A935525B50D</FINBLK><FINBLKDIG1>17D09A935525B50D</FINBLKDIG1><FINBLKDIG2>7C945A3A4325552</FINBLKDIG2><TOKEN>
PjkaokIYtJyk7m0CH5aWog</TOKEN><CANAL>6</CANAL><TEMPORAL><SECUENCIAL>629461631</SECUENCIAL></TEMPORAL></TRAMAIB>

Trama de salida
<?xml version="1.0"?>
<TRAMAIB>
  <RESULT>
    <FECHA>05/03/26</FECHA>
    <HORA>16:51:19</HORA>
  </RESULT>
  <TEMPORAL><TIEMPODEMORA> 0</TIEMPODEMORA><SECUENCIAL>629461631</SECUENCIAL><NUNTAR>426153*****9258</NUNTAR><TOKEN>tyQC
/HibubvWB0sguqplQ</TOKEN></TEMPORAL><CODERR>00000</CODERR><MSGERR /></TRAMAIB>
```

Afiliación al Token Push

Log de Registro:									
CODIGO CORREL	COD. RESPUESTA	INFO. TARJETA	FECHA OPERACION	HORA OPERACION	CODIGO OPERACION	DESCRIP. OPERACION	COD. RESP. COMPLETO	DETALLE	
0272281400		026101	05/03/2026	16:32:02	100115	Afiliación Push	0		

Trama de afiliación al Token Push

```
Trama de entrada
<?xml version="1.0"?>
<TRAMAIB><CODPRC>100115</CODPRC><NUNTAR>426153*****9258</NUNTAR><IMEI>999999999999999</IMEI><MODELO>2409BRN2CL</MODELO><
TOKENPUSH>eFRJcKlYQkWSWEDwFDVf_x1APa91bHUnb08RjQj5BFw3z0w9gmFRUDY1op7OxzeYoQk79E1dVqRKZiQ7a2u3UfZeUXQJ_z3F-
YWF6qhZrzz0Q1524cgteT6_JCz1HCBDBHsItwOU-IVuH</TOKENPUSH><TOKEN>Xl91fkeArjNeSG5BvYyZg</TOKEN><CANAL>6</CANAL><TEMPORAL><
SECUENCIAL>629722814</SECUENCIAL></TEMPORAL></TRAMAIB>

Trama de salida
<?xml version="1.0"?>
<TRAMAIB>
  <RESULT>
    <FECHA>05/03/26</FECHA>
    <HORA>18:32:02</HORA>
  </RESULT>
  <TEMPORAL><TIEMPODEMORA> 0</TIEMPODEMORA><SECUENCIAL>629722814</SECUENCIAL><NUNTAR>426153*****9258</NUNTAR><TOKEN>2TU9
/OVW3zzXWpIcvrx87Q</TOKEN></TEMPORAL><CODERR>00000</CODERR><MSGERR /></TRAMAIB>
```

36. De los documentos antes mostrados, se aprecia la siguiente información:

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1943-2026/PS2****Afiliación a Caja Móvil**

Serial	629461367
Código de transacción	100033
Resultado	00
Tarjeta	4261*****9258
Descripción de operación	Registro en Caja Móvil
Fecha y hora de afiliación	05/03/2026 – 16:51:43 horas
Celular	941***550
Correo	var****@****.pe
Canal	6 - APP

Generación clave Internet

Serial	629461631
Código de transacción	100097
Tarjeta	4261*****9258
Descripción de Operación	Generar clave digital
Fecha y hora	05/03/2026 – 16:51:19 horas
Canal	APP
ID dispositivo	ff07b619c1ddecba
Equipo celular	2409BRN2CL
Canal	6 - APP

Afiliación al Token Push

Tarjeta	4261*****9258
Fecha y hora	05/03/2026 – 18:32:02 horas
Celular	941***550
Operación	Afiliación Push
Equipo celular	2409BRN2CL
Canal	6 - APP

37. Asimismo, para sustentar que el protocolo de seguridad se cumplió y que la operación se autorizó correctamente, la Caja aportó al procedimiento los *Logs* generados por su sistema, los cuales se muestran a continuación en la parte pertinente y con la siguiente información detallada:

Ingreso a la aplicación

AQPA720NUMTAR AQPA AQPA AQPA720MSII AQPA720FECA AQPA720HOR AQPA AQPA720USU AQPA AQPA AQPA720PENI AQPA720DEV AQPA720MOI AQPA720STM AQPA720LATI AQPA720LON AQPA720DCI AQPA720TIPC									
V	00	Success	18/03/2026	15:43:59	6	NSBTUSER	604	21	VALIDACIÓN (CLAVE DIGIT7
V	00	Success	18/03/2026	15:33:28	6	NSBTUSER	604	21	VALIDACIÓN (CLAVE DIGIT7
V	00	Success	18/03/2026	15:27:57	6	NSBTUSER	604	21	VALIDACIÓN (CLAVE DIGIT7
V	00	Success	18/03/2026	15:23:15	6	NSBTUSER	604	21	VALIDACIÓN (CLAVE DIGIT7
V	00	Success	18/03/2026	15:14:29	6	NSBTUSER	604	21	VALIDACIÓN (CLAVE DIGIT7
V	00	Success	18/03/2026	15:08:56	6	NSBTUSER	604	21	VALIDACIÓN (CLAVE DIGIT7

Trama de entrada:	
<?xml version="1.0"?>	
<TRAMITAIB><CODPRC>100100</CODPRC><NUMTAR>426153*****9258</NUMTAR><NUMDOC>[REDACTED]</NUMDOC><IPADDR>9999999999999999</IPADDR><TOKEN	
</><CANAL>6</CANAL><DDEVICEID>ff07b619c1ddecba</DDEVICEID><DDEVICEID>2409BRN2CL</DDEVICEID><DSO>Android</DSO><DLAT>0.0</DLAT><DLONG>0.0</DLONG><TEMPORAL><SECUENCIAL>654168397</SECUENCIAL></TEMPORAL></TRAMITAIB>	
Trama de salida:	



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 1943-2026/PS2

```
<?xml version="1.0"?>
<TRAMATIB>
  <RESULT>
    <FECHA>18/03/26</FECHA>
    <HORA>15:23:06</HORA>
    <REGISTRADO>S</REGISTRADO>
    <CLAVE DIGITAL>S</CLAVE DIGITAL>
    <HABILITADO>O</HABILITADO>
    <CLIENTE>LUIS</CLIENTE>
    <DOBLEFACTOR>N</DOBLEFACTOR>
    <ALIAS />
  </RESULT>
  <TEMPORAL><TIEMPODEMORA>0</TIEMPODEMORA><SECUENCIAL>654168397</SECUENCIAL><NUMTAR>426153*****9258</NUMTAR><TOKEN>0</
  TOKEN></TEMPORAL><CODERR>00000</CODERR><MSGERR /></TRAMATIB>
```

Generación de la clave digital

Trama de entrada:

```
<?xml version="1.0"?>
<TRAMATIB><CODPRC>100300</CODPRC><NUMTAR>426153*****9258</NUMTAR><FECTRA>2026-03-18 15:27:24</FECTRA><MEDIO>3</MEDIO><IDTRAC>
30260318152724</IDTRAC><TIPO>TRANSACCION</TIPO><CODIGOTRAN>T32M</CODIGOTRAN><MONTO>4850.0</MONTO><MONEDA>0</MONEDA><CELULAR>
[REDACTED]</CELULAR><CORREO>[REDACTED]</CORREO><TOKEN>1j+8fuZYKtEISFSNUkp7vQ</TOKEN><CANAL>6</CANAL><DDEVICEID>
ff07b619c1ddecba</DDEVICEID><DMODELO>2409BRN2CL</DMODELO><DSO>Android</DSO><DLAT>-7.1052359</DLAT><DLONG>-78.5490232</DLONG><
TEMPORAL><SECUENCIAL>654177372</SECUENCIAL></TEMPORAL></TRAMATIB>
```

Trama de salida:

```
<?xml version="1.0"?>
<TRAMATIB>
  <RESULT>
    <FECHA>18/03/26</FECHA>
    <HORA>15:27:25</HORA>
  </RESULT>
  <TEMPORAL><TIEMPODEMORA>1</TIEMPODEMORA><SECUENCIAL>654177372</SECUENCIAL><NUMTAR>426153*****9258</NUMTAR><TOKEN>
  Ct7y1mnYwqYUDezEcDceCw</TOKEN></TEMPORAL><CODERR>00000</CODERR><MSGERR /></TRAMATIB>
```

Validación de la clave digital

Log de confirmación de Token:

NUMTAR	TOKEN	IDTRA	ESTOR	DATX	MEDIO	DESTINO	RESULTADO	OPERACION	CANAL	TIPOTOKEN	DDEVICEID	DMODELO	DSO	DLAT	DLONG
426153*****9258	1j+8fuZYKtEISFSNUkp7vQ	30260318152724	S	18/03/2026 15:27:25	PUSH	afKMPQWVWEDuPE	notification created	TRANSFERENCIA INMEDIATA POR S	4850.00	CAJAMOVIL	ff07b619c1ddecba	2409BRN2CL	Android	-77.1052359	-78.5490232

Trama de entrada:

```
<?xml version="1.0"?>
<TRAMATIB><CODPRC>100098</CODPRC><NUMTAR>426153*****9258</NUMTAR><FINBLK1>17D09A935525B50D</FINBLK1><FINBLK2>7C945A3AD4325552</
FINBLK2><TIPO>TRANSACCION</TIPO><MODELO /><IMEI>999999999999999</IMEI><TOKEN>Ct7y1mnYwqYUDezEcDceCw</TOKEN><CANAL>6</CANAL><
TEMPORAL><SECUENCIAL>654178454</SECUENCIAL></TEMPORAL></TRAMATIB>
```

Trama de salida:

```
<?xml version="1.0"?>
<TRAMATIB>
  <RESULT>
    <FECHA>18/03/26</FECHA>
    <HORA>15:27:57</HORA>
  </RESULT>
  <TEMPORAL><TIEMPODEMORA>0</TIEMPODEMORA><SECUENCIAL>654178454</SECUENCIAL><NUMTAR>426153*****9258</NUMTAR><TOKEN>
  wQhCelXPw0c9saiYt4yvLA</TOKEN></TEMPORAL><CODERR>00000</CODERR><MSGERR /></TRAMATIB>
```

Autorización de la operación

Trama de entrada:

```
<?xml version="1.0"?>
<TRAMATIB><CODPRC>100028</CODPRC><NUMTAR>426153*****9258</NUMTAR><IPADDR>9999999999999999</IPADDR><PARINI>1</PARINI><CTAO>
00546426502100001003</CTAO><MONO>0</MONO><IMPO>4850.0</IMPO><CONC>100</CONC><REFE>gg</REFE><TITR>320</TITR><CLAS>O</CLAS><TDOR />
<NDOR /><NNOOR /><CDIOR /><CCID>01181400029132093212</CCID><TDDBE>21</TDDBE><NDBE>999999999</NDBE><NOBE>0</NOBE><DIBE /><TEBE />
<CEBE /><BANC /><TARC /><CTME /><CTAN /><CTSU /><RECA /><TKQR /><MODDO>CON</MODDO><TOKEN>a17cbNVMonogZuvTLEkOWA</TOKEN><CANAL>6</
CANAL><TEMPORAL><SECUENCIAL>654177286</SECUENCIAL></TEMPORAL></TRAMATIB>
```

Trama de salida:

[Continúa en la siguiente página]



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 1943-2026/PS2

```
<?xml version="1.0"?>
<TRAMAIB>
  <CAB>
    <NUMTAR>426153*****9258</NUMTAR>
    <IPADDR>9999999999999999</IPADDR>
    <FECTRX>2026-03-18</FECTRX>
    <HORTRX>15:27:23</HORTRX>
    <CODERR>00000</CODERR>
    <MSGERR>Proceso Exitoso</MSGERR>
  </CAB>
  <DET>
    <CUENTACAJA />
    <CCIORI>80313900546426500151</CCIORI>
    <NONORI>VARGAS DIAZ LUIS </NONORI>
    <MONTO>4850.00</MONTO>
    <COMISION>27.45</COMISION>
    <IDECCE>2026031815272300038191730661 </IDECCE>
    <APEP />
    <APEN />
    <NOBE>GERARDO DANIEL BOLA OS GONZALES</NOBE>
    <NOBE>GERARDO DANIEL BOLA OS GONZALES</NOBE>
    <DISE />
    <TEBE>0</TEBE>
    <TERH>ARDOP</TERH>
    <NUMVAL>730661</NUMVAL>
    <SCOP>24146679</SCOP>
    <PGCOD>1</PGCOD>
    <SUCUR>907</SUCUR>
    <MODUL>489</MODUL>
    <TRANS>30</TRANS>
    <RELAC>1398</RELAC>
    <ITORD>39</ITORD>
    <ITSOR>1</ITSOR>
    <ITFCO>2026-03-18</ITFCO>
    <SCSUC>139</SCSUC>
    <JAQL706PGCO>1</JAQL706PGCO>
    <JAQL706SCSU>907</JAQL706SCSU>
    <JAQL706SCMO>83</JAQL706SCMO>
    <JAQL706SCMD>0</JAQL706SCMD>
    <JAQL706SCPA>0</JAQL706SCPA>
    <JAQL706SCCT>5464265</JAQL706SCCT>
    <JAQL706SCOP>24146679</JAQL706SCOP>
    <JAQL706SCSB>0</JAQL706SCSB>
    <JAQL706SCTO>0</JAQL706SCTO>
    <TRACEC>730661</TRACEC>
    <CELORI>941664550</CELORI>
    <CELBEN> </CELBEN>
    <CELBEN> </CELBEN>
  </DET>
  <TEMPORAL>
    <TIEMPODEMORA>1</TIEMPODEMORA>
    <SECUENCIAL>654177286</SECUENCIAL>
    <NUMTAR>426153*****9258</NUMTAR>
    <TOKEN>225q1tq8F3dDnefGq8x0mQ</TOKEN>
  </TEMPORAL>
  <CODERR>00000</CODERR>
  <MSGERR />
</TRAMAIB>
```

Confirmación de la operación

Trama de entrada:

```
<?xml version="1.0"?>
<TRAMAIB>
  <CODPRC>100029</CODPRC>
  <NUMTAR>426153*****9258</NUMTAR>
  <IPADDR>9999999999999999</IPADDR>
  <PARINI>1</PARINI>
  <PGCOD>1</PGCOD>
  <SUCUR>907</SUCUR>
  <MODUL>489</MODUL>
  <TRANS>30</TRANS>
  <RELAC>1398</RELAC>
  <ITORD>39</ITORD>
  <ITSOR>1</ITSOR>
  <ITFCO>2026-03-18</ITFCO>
  <SCSUC>139</SCSUC>
  <JAQL706PGCO>1</JAQL706PGCO>
  <JAQL706SCSU>907</JAQL706SCSU>
  <JAQL706SCMO>83</JAQL706SCMO>
  <JAQL706SCMD>0</JAQL706SCMD>
  <JAQL706SCPA>0</JAQL706SCPA>
  <JAQL706SCCT>5464265</JAQL706SCCT>
  <JAQL706SCOP>24146679</JAQL706SCOP>
  <JAQL706SCSB>0</JAQL706SCSB>
  <JAQL706SCTO>0</JAQL706SCTO>
  <TRACEC>730661</TRACEC>
  <CELORI>941664550</CELORI>
  <CELBEN> </CELBEN>
  <CELBEN> </CELBEN>
  <TOKEN>
    wQhCel1Pw0c9saiYt4yvLk</TOKEN>
    <CANAL>6</CANAL>
    <DDEVICEID>ff07b619c1dddecba</DDEVICEID>
    <DMODELO>2409BRN2CL</DMODELO>
    <DSO>Android</DSO>
    <DLAT>-7.1052359</DLAT>
    <DLONG>-78.5490232</DLONG>
  </TOKEN>
  <TEMPORAL>
    <SECUENCIAL>654178460</SECUENCIAL>
    <TEMPORAL>
  </TRAMAIB>
```

Trama de salida:

```
<?xml version="1.0"?>
<TRAMAIB>
  <NROOPERACION>202603189074890301398</NROOPERACION>
  <RPTACORREO>0 Desc: |000-| 1</RPTACORREO>
  <CAB>
    <NUMTAR>426153*****9258</NUMTAR>
    <IPADDR>9999999999999999</IPADDR>
    <FECTRX>2026-03-18</FECTRX>
    <HORTRX>15:27:57</HORTRX>
    <CODERR>00000</CODERR>
    <MSGERR>Mag:Contabilización Satisfactoria Mod: 489 Tra: 30 Rel:1398</MSGERR>
  </CAB>
  <DET>
    <PGCOD>1</PGCOD>
    <SUCUR>907</SUCUR>
    <MODUL>489</MODUL>
    <TRANS>30</TRANS>
    <RELAC>1398</RELAC>
    <ITORD>39</ITORD>
    <ITSOR>1</ITSOR>
    <ITFCO>2026-03-18</ITFCO>
  </DET>
  <VOUCHERKIOSCO />
  <TEMPORAL>
    <TIEMPODEMORA>1</TIEMPODEMORA>
    <SECUENCIAL>654178460</SECUENCIAL>
    <NUMTAR>426153*****9258</NUMTAR>
    <TOKEN>
    3hQh1Bv9yxc0QFPpctQ</TOKEN>
    <TEMPORAL>
    <CODERR>00000</CODERR>
    <MSGERR />
  </TRAMAIB>
```

38. En los documentos antes mostrados, se aprecia la siguiente información:

Ingreso a la Caja Móvil

Secuencia	654168397
Tarjeta N°	4261*****9258
Documento N°	72****25
ID dispositivo	ff07b619c1dddecba
Equipo celular	2409BRN2CL
Fecha y hora	18/03/2026 – 15:23:06 horas

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1943-2026/PS2**

Canal	6 - Caja Móvil
Clave digital	V (Validación de clave)
Resultado	Success (Exitoso)

Generación y validación de la clave Token

Tarjeta N°	4261*****9258
Medio	Push
Fecha	18/03/2026 – 15:27:25 horas
Código de Transacción	100098 - Validar Clave Digital
Canal	6 - Caja Móvil

Autorización de la operación

Tarjeta N°	4261*****9258
Fecha y hora	18/03/2026 – 15:27:57 horas
Beneficiario	Vargas Díaz Luis
Monto S/	4 850,00
Token	Token
Canal	6 - Banca Móvil
Código de transacción	654178460

39. En el presente caso, la afiliación del consumidor a los canales digitales de la Caja, así como al mecanismo de seguridad Token no es un hecho en controversia. Pese a ello, la denunciada ha demostrado que el 5 de marzo de 2026 el denunciante se afilió al aplicativo Caja Móvil desde su celular modelo “2409BRN2CL”, identificado con el ID “N° ff07b619c1ddecba”, vinculando su tarjeta de débito N° 4261*****9258 al celular 941***550 y correo electrónico var****@****.pe. En la misma fecha, el denunciante afilió el Token push (Token dinámico único) a su dispositivo 2409BRN2CL. En esa medida, se verifica que el denunciante se encontraba afiliado a los canales digitales de la Caja, a la clave Internet y a la Clave Token digital de manera previa a la realización de la operación cuestionada.
40. Respecto al ingreso al canal Caja Móvil, se aprecia que el 18 de marzo de 2026 a las 15:23:06 horas, se registró -desde el dispositivo 2409BRN2CL- el ingreso a la plataforma Caja Móvil, con el número de la tarjeta de débito, número de documento de identidad y la clave de Internet del denunciante, lo que se acredita con el indicativo “V”. Luego, desde dicho canal, a las 15:27:57 horas se efectuó la operación de transferencia por el importe de S/ 4 850,00; la cual fue autorizada con la clave digital (*Token*), motivo por el cual la operación generó el resultado “Exitoso”.
41. En esa medida, respecto a los factores de autenticación se observa lo siguiente:
- (i) Algo que el usuario posee: En canales digitales, como Banca por Internet o Banca Móvil, este factor de autenticación deberá corresponder a aquella información que no es dinámica y que no se genera aleatoriamente por cada operación, como, por ejemplo, las credenciales de acceso a la plataforma digital. En el presente caso, la Caja acreditó que se accedió a la Banca Móvil con el ingreso de las credenciales y contraseña de acceso (clave de 6 dígitos o alfanumérica).



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 1943-2026/PS2

- (ii) Algo que solo el usuario conoce: En canales digitales, como Banca por Internet o Banca Móvil, este factor de autenticación deberá corresponder a aquella información que sí es dinámica como, por ejemplo, una clave Token. De los medios probatorios se verifica que la operación de transferencia se autorizó con la clave Token generada en el celular afiliado; en esa medida, los medios probatorios demuestran que dicha clave fue válidamente generada y utilizada.
- (iii) Algo que solo el usuario es: en el presente procedimiento no se ha validado ningún movimiento con una clave biométrica. Sin embargo, ello no incide en el análisis de validez pues el Reglamento de Ciberseguridad solo exige que se utilicen dos (2) factores de autenticación.
42. De otro lado, el Reglamento de Ciberseguridad establece como segundo requisito que se implemente mecanismos de seguridad de “Hombre en el medio”, los cuales pueden incluir la generación de un código único de autenticación por cada operación.
43. En el presente caso, la Caja presentó el documento denominado “Informe N° 025-2026-CMAC/ITEC”, a través del cual describió los mecanismos utilizados para cumplir con el segundo requisito establecido en el Reglamento de Ciberseguridad, siendo que, de la información contenida en dicho documento, este Órgano Resolutivo ha podido verificar que la denunciada cumple con este segundo requisito y ha implementado un control de ataques de hombre en el medio.
44. En cuanto al tercer requisito, la Caja acreditó que cumplió con notificar los datos de la operación al correo electrónico var*****@****.pe y al celular N° 941***550 del señor Vargas, conforme se aprecia a continuación:

Notificación enviada al celular del denunciante

AQPB117FECI AQPB117HOR AQPB117NUTAR	AQPB117THD AQPB117PTO	AQAC AQPB117TEXT AQPB117PFR AQPB117ASUN
18/03/2026 15:44:00 426153*****9258		<html><head> cajamovil@caj CONSTANCIA DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA INMEDIATA
18/03/2026 15:27:58 426153*****9258		<html><head> cajamovil@caj CONSTANCIA DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA INMEDIATA

Notificación enviada al correo del denunciante

DNI	FECHA	HORA	MEDIO	MENSAJE	DESTINO	TIPO_OP	MONTO	ESTADO	FECHA1	HORA1	RESPUESTA
72856425	18/03/2026	15:43:59	CORREO	<p>font		TIN LINEA OTRO TITULAR	4700	S	18/03/2026	15:44:14	OK-Delivery
72856425	18/03/2026	15:43:59	PUSH	Estimado LUI: eKikYQxW5WEDwP	TIN LINEA OTRO TITULAR		4700	S	18/03/2026	15:44:14	Notification
72856425	18/03/2026	15:27:57	CORREO	<p>font		TIN LINEA OTRO TITULAR	4850	S	18/03/2026	15:28:10	OK-Delivery
72856425	18/03/2026	15:27:57	PUSH	Estimado LUI: eKikYQxW5WEDwP	TIN LINEA OTRO TITULAR		4850	S	18/03/2026	15:28:10	Notification

45. Adicionalmente, la Caja presentó su reporte “Consulta Historia de Tarjeta” donde se aprecia que el bloqueo preventivo de tarjeta de débito N° 4261*****9258 se realizó el 18 de marzo de 2026 a las 15:44:31 horas y, el bloqueo definitivo, se ejecutó el mismo día a las 15:57:55 horas. Ambas acciones se realizaron de manera posterior a la operación denunciada:

Consulta histórica de la tarjeta:									
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. OT040127									
Consulta Historia de Tarjeta Nro. [REDACTED]									
Desde: 01/01/26 Hasta: 12/05/26									
Nombre: VARGAS DIAZ LUIS Tipo: E Sucursal: 139									
Fecha Mod.	Hora Mod.	Fecha Aut.	Usuario Ing.	Usuario Aut.	Estado	Tipo Novedad			
05/03/26	16:46:05	05/03/26	PROJASLI	PROJASLI	PE	INS	Alta		
18/03/26	15:44:31	/	/	USRCMACAPI	BT	BT			
18/03/26	15:57:39	/	/	NSITUSER	AC	UPD	Modificación		
18/03/26	15:57:50	18/03/26	NSITUSER	NSITUSER	AC				
18/03/26	15:57:55	/	/	NSITUSER	BA	BA			

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1943-2026/PS2**

46. En consecuencia, este Órgano Resolutivo ha corroborado que la Caja cumplió todo el circuito de autenticación reforzada previsto en el Reglamento de Ciberseguridad, cuando la tarjeta de débito se encontraba activa.
47. Sin perjuicio del análisis previo, las partes formularon alegatos adicionales, los cuales serán evaluados a continuación:

Sobre los alegatos (a), (c) y (d)

48. El señor Vargas denunció a la Caja bajo el argumento de que tiene un deficiente sistema de monitoreo de operaciones en tanto existió fallas en el sistema de seguridad, así como en los mecanismos de validación; pues no se activaron los protocolos de alerta inmediata ni el bloqueo preventivo automático ante movimientos sospechosos, a pesar de que la operación es inusual y atípica, en tanto se ejecutó en un corto periodo de tiempo, en un horario no habitual (madrugada) y en el mismo mes de apertura de la tarjeta.
49. En su defensa, la Caja alegó que la transferencia no reconocida sí pertenecía al comportamiento habitual de consumo del señor Vargas, quien registra en su cuenta movimientos regulares por importes incluso mayores.
50. Al respecto, el Reglamento de Tarjetas enumera los factores a ser evaluados para determinar si una operación se encuentra dentro del comportamiento habitual de consumo del cliente:

5. Comportamiento habitual de consumo del usuario: se refiere al tipo de operaciones que usualmente realiza cada usuario con sus tarjetas, considerando diversos factores, como por ejemplo el país de consumo, tipos de comercio, frecuencia, canal utilizado, entre otros, los cuales pueden ser determinados a partir de la información histórica de las operaciones de cada usuario que registra la empresa.

51. Así, a fin de determinar si la operación corresponde o no al comportamiento habitual de consumo del denunciante, se hace necesario evaluar los movimientos efectuados en la cuenta de ahorros afectada con la operación materia de denuncia. Por lo que, de la revisión del estado de cuenta correspondiente al mes de marzo de 2026 (la cuenta de abrió el 5 de marzo de 2026), se aprecia que el denunciante ha realizado transacciones de acuerdo con las siguientes características:
- Tipo de operaciones habituales: retiros de efectivo y transferencias digitales.
 - Frecuencia de uso: Se registra hasta siete operaciones de disposición de fondos por día (V.g. 5 de marzo de 2026).
 - La operación más elevada se efectuó 5 de marzo de 2026 por el importe de S/ 5 000,00.
52. De lo expuesto, se verifica que el denunciante realizaba hasta siete operaciones por día; asimismo, estas eran efectuadas en el canal digital de la denunciada. Así, de manera previa a la realización de la operación cuestionada, el señor Vargas ya había realizado transferencias por canal digital (V.g. el 15 de marzo de 2026 efectuó una transferencia interbancaria por S/ 3 375,00), por lo que, contrariamente a lo indicado por el denunciante, la operación cuestionada era parte de su comportamiento habitual de consumo.
53. En este punto cabe precisar que es posible que una cuenta registre un comportamiento habitual de consumo incluso en el mismo mes de su apertura, como ocurre en el presente

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1943-2026/PS2**

caso. En ese sentido, el hecho de que la operación se haya realizado en marzo de 2026, mes en el que se abrió la cuenta, no es una circunstancia que determine un carácter anómalo, pues bajo ese supuesto ninguna operación podría autorizarse, incluso las que sí fueron realizadas por el denunciante. En ese sentido, corresponde desestimar el alegato referido a que la operación se hizo en el mismo mes de apertura de la cuenta.

54. Si bien el importe de la operación materia de denuncia es elevado, este resulta inferior a otra transacción autorizada por el denunciante, además, no se debe perder de vista que estamos ante una única operación no reconocida; por lo que, a criterio de este órgano resolutorio, al tratarse de la primera operación no existía mérito suficiente para que la Caja active una alerta por presunta operación ajena al comportamiento habitual de consumo del denunciante, pues ello implicaría que el denunciado tenga la obligación de anticipar el presunto carácter fraudulento de una transacción incluso **antes de su ejecución**, lo cual es materialmente imposible.
55. De otro lado, el señor Vargas señaló que la Caja no cumplió con su deber de monitoreo y seguimiento de operaciones pues no bloqueó preventivamente la operación, aun cuando se efectuó en un corto periodo de tiempo y en un horario no habitual (madrugada).
56. Al respecto, el artículo 22° del Reglamento de Tarjetas establece que las entidades financieras deben contar con procedimientos para el seguimiento de operaciones que puedan corresponder a patrones de fraude¹³, en los que se incluyan mecanismos para la comunicación inmediata al usuario sobre las posibles operaciones de fraude; y, acciones para proceder con el bloqueo temporal o definitivo de la tarjeta, en caso sea necesario.
57. Ahora bien, la activación de una alerta en el sistema de monitoreo de la Caja, ante presuntas operaciones con patrones de fraude, **requiere de la materialización de un conjunto de transacciones en un periodo determinado de tiempo**, pues justamente ello permite identificar un patrón de transacciones anómalo que genere, a su vez, acciones preventivas de parte de la entidad financiera, como el bloqueo preventivo de la tarjeta y la comunicación con el cliente, para así evitar que se realicen posteriores operaciones no reconocidas.
58. Es preciso indicar que, existen determinadas circunstancias que pueden servir como una señal de que se estarían realizando transacciones fraudulentas en perjuicio del titular de la tarjeta, así a modo de ejemplo, tenemos: (i) numerosas transacciones realizadas en periodos cortos de tiempo; (ii) consumos sucesivos por montos pequeños que en conjunto resultan en una cantidad importante; (iii) sucesivos consumos realizados repentinamente con una tarjeta que no fue utilizada por un largo periodo de tiempo o que era utilizada bajo una modalidad diferente; entre otras circunstancias.
59. En el presente caso **se trató de una sola operación**, por lo que no existía mérito suficiente para que la Caja active una alerta por patrón de fraude, pues ello implicaría asumir que toda nueva operación es fraudulenta y bloquee constantemente las tarjetas de sus clientes. Asimismo, debe considerarse que es materialmente imposible que los proveedores tengan la obligación de anticipar el presunto carácter fraudulento de una

¹³**RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**

Artículo 22.- Seguimiento de operaciones que pueden corresponder a patrones de fraude

Las empresas deben contar con procedimientos para el seguimiento de operaciones que puedan corresponder a patrones de fraude, los cuales deben incluir por lo menos los siguientes aspectos:

1. Mecanismos para la comunicación inmediata al usuario sobre las posibles operaciones de fraude.
2. Acciones para proceder con el bloqueo temporal o definitivo de la tarjeta, en caso sea necesario

M-OPS-04/01

Página 17 de 22

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1943-2026/PS2**

transacción incluso antes de su ejecución. Por tanto, queda desvirtuada la alegación del denunciante, referida a la falta de alerta por la realización de la operación no reconocida.

60. Sin perjuicio de ello, en el presente caso, la Caja demostró que su sistema de monitoreo activó una alerta debido a una segunda operación. Por tal motivo, procedió al bloqueo preventivo de la tarjeta de débito del denunciante el 18 de marzo de 2026 a las 15:44:31 horas (ver numeral 45) e intentó comunicarse telefónicamente con el señor Vargas sin éxito, conforme consta en el siguiente reporte:

Node ID - Session ID - Sequence N	Start Time	End Time	Called Number	Original Called Number	Talk Time
1-63000011808-0	18/03/26 15:46:36	18/03/26 15:47:12	94 550		0:00:00
1-63000011814-0	18/03/26 15:47:14	18/03/26 15:47:18	94 550		0:00:00
1-63000011817-0	18/03/26 15:47:20	18/03/26 15:47:46	94 550		0:00:26

61. Cabe señalar que, aun cuando la Caja tomó medidas preventivas como el bloqueo de la tarjeta, luego de efectuada una segunda operación, ello no hubiese supuesto que esta y la anterior sean anuladas o revertidas, pues la activación de este tipo de medidas de seguridad tiene por finalidad evitar que se realicen operaciones posteriores a aquellas que originaron la adopción de tales medidas.
62. Por otro lado, si bien el denunciante alegó que la operación cuestionada resulta atípica por haberse ejecutado de madrugada, lo cierto es que la transferencia denunciada no se ejecutó en dicho horario, además, el horario de ejecución no constituye, por sí mismo, un factor que determine la irregularidad de una transacción. La operatividad de la Banca Móvil está diseñada para garantizar la disponibilidad del servicio las 24 horas del día, permitiendo al usuario gestionar sus fondos de manera ininterrumpida. Por tanto, la realización de una transferencia en horas de la madrugada se consideraría una facultad legítima del titular y no un indicio de vulneración de los sistemas de seguridad de la Caja.
63. Por último, cabe precisar que, al tratarse el presente procedimiento de una única operación, no es posible analizar si esta se ejecutó de forma consecutiva o en corto periodo de tiempo con otra transacción.
64. Por tales motivos, corresponde desestimar lo alegatos del denunciante en este extremo.

Sobre el alegato (b)

65. El señor Vargas cuestionó el débito de la operación pues no compartió su clave secreta, PIN, token, OTP ni sus credenciales de acceso.
66. Si bien lo manifestado por el denunciante, referido a que no compartió sus claves secretas asociadas a su cuenta de ahorros, es un hecho negativo de difícil probanza, se debe tener en cuenta que para dar por válida una transacción, basta con verificar el cumplimiento de los mecanismos de autenticación respectivos, con independencia de cómo las claves hayan podido ser obtenidas por terceros. En esa medida, tampoco corresponde estimar lo alegado por el denunciante en este extremo.

Sobre la ruptura del nexo causal

67. En su escrito de descargos, la Caja señaló que se ha producido la ruptura del nexo causal por imprudencia del consumidor, pues el señor Vargas reconoció en su reclamo N° R004139202611303 que, el 18 de marzo de 2026 a las 3:00 p.m. aproximadamente, instaló en su equipo celular una aplicación a través de un enlace recibido para descargar

un supuesto aplicativo de Kasnet; luego, su dispositivo mostró una pantalla negra que le impidió manipularlo, tras lo cual comenzó a recibir notificaciones de transferencias interbancarias.

68. Al respecto, obra en el expediente los siguientes medios probatorios:

- a) La denuncia policial interpuesta el 18 de marzo de 2026 ante la Comisaría PNP Cajamarca I, en la que el denunciante declaró que el mismo día, alrededor de las 15:00 horas, instaló una aplicación desconocida en su teléfono celular a través de un enlace. Tras la instalación, su dispositivo sufrió una falla (pantalla negra) que le impidió manipularlo, situación que fue aprovechada para realizar dos transferencias interbancarias no reconocidas desde su cuenta. Dicho documento se presenta a continuación:

CONTENIDO
PRESENTE DILIGENCIA QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA: — EL DÍA 18 DE MARZO DE 2026, APROXIMADAMENTE A LAS 15:00 HORAS, ME ENCONTRABA EN MI DOMICILIO CUANDO PROCEDÍ A INSTALAR UNA APLICACIÓN EN MI TELÉFONO CELULAR MEDIANTE UN ENLACE, SIN IDENTIFICAR EL NOMBRE DEL APLICATIVO. POSTERIORMENTE, MI EQUIPO CELULAR MARCA REDMI, DE COLOR NEGRO, PRESENTÓ UNA FALLA: LA PANTALLA SE TORNÓ COMPLETAMENTE NEGRA, SIMILAR A UN PROCESO DE RESTAURACIÓN, IMPIDIÉNDOME MANIPULARLO. MINUTOS DESPUÉS, RECIBÍ EN MI CORREO ELECTRÓNICO EL CUAL SE ENCUENTRA VINCULADO A OTRO TELÉFONO DOS NOTIFICACIONES DE TRANSFERENCIAS QUE NO RECONOZCO. ANTE ESTA SITUACIÓN, PROCEDÍ A FORZAR EL APAGADO DE MI PRIMER TELÉFONO Y RETIRÉ EL CHIP. SEGUIDAMENTE, ME COMUNiqué CON CAJA AREQUIPA PARA SOLICITAR EL BLOQUEO DE MIS CUENTAS, DENUNCIANDO UN PRESUNTO FRAUDE INFORMÁTICO. LAS TRANSFERENCIAS NO RECONOCIDAS CORRESPONDEN A LOS SIGUIENTES MONTOS: S/ 4,850.00 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 SOLES) A GERARDO DANIEL BOLAÑOS GONZALES Y S/ 4,700.00 (CUATRO MIL SETECIENTOS CON 00/100 SOLES), A LEONIDAS OLANO VÁSQUEZ, SUMANDO UN TOTAL DE S/ 9,550.00 (NUEVE MIL CINCUENTOS CINCUENTA CON 00/100 SOLES). CABE SEÑALAR QUE MI TARJETA CUENTA CON UN SEGURO, POR EL CUAL REALIZO UN PAGO DE S/ 5.00 SOLES. POR TAL MOTIVO, EN LA FECHA ME APERSONÉ A ESTA COMISARÍA PARA INTERPONER LA PRESENTE DENUNCIA POLICIAL POR EL PRESUNTO DELITO CONTRA EL PATRIMONIO, EN LA MODALIDAD DE FRAUDE INFORMÁTICO, RESPECTO A LOS MONTOS NO RECONOCIDOS. ES TODO CUANTO TENGO QUE MANIFESTAR PARA LOS FINES CORRESPONDIENTES. DESPUÉS DE ESTOS HECHOS SE DIO DE CONOCER AL RMP, ABOGADA CESAR ADRIANO RAFAEL IDROGO, FISCAL PROVINCIAL DE LA 1RA FPPC CAJAMARCA. — SIENDO LAS 18:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA

- b) La hoja de reclamación N° R004139202611303, a través de la cual el señor Vargas solicitó a la Caja la reversión de la operación denunciada, y detalló que fue víctima de un fraude informático luego de instalar una aplicación en su teléfono celular a través de un enlace recibido, el cual supuestamente correspondía al aplicativo de Kasnet. Tras la instalación, el dispositivo quedó inoperable con la pantalla en negro; posteriormente, el denunciante recibió notificaciones en un segundo teléfono sobre dos transferencias interbancarias no autorizadas, lo que lo llevó a apagar el equipo, retirar el chip y solicitar el bloqueo de su tarjeta, la cual permaneció en su posesión sin haber compartido sus claves. El citado documento se presenta a seguidamente:

DETALLES
HOY A LAS 3 DE LA TARDE APROXIMADAMENTE INSTALE UNA APLICACION EN MI CELULAR MEDIANTE UN LINK QUE FUE ENVIADO PARA DESCARGAR SUPUESTAMENTE EL APLICATIVO DE KASNET. POSTERIOR A ELLO EL CELULAR SE PUSO EN PANTALLA NEGRA SIN PODER MANIPULARLO, COMO SI FUESE PROPIO DEL TELEFONO. LUEGO ME LLEGO DOS NOTIFICACIONES (TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS POR EL MONTO DE S/.4850 Y S/.4700) A MI CORREO QUE TENGO INSTALADO EN MI OTRO TELEFONO, CON LO CUAL SAQUE EL CHIP Y PORCE EL APAGADO DE MI CELULAR DONDE TENGO INSTALADO EL APLICATIVO Y POSTERIOR A ELLO LLAME PARA BLOQUEAR MI TARJETA, PUES ESAS TRANSFERENCIAS NO LAS HABIA REALIZADO YO, ME DI CUENTA QUE ERA UN FRAUDE INFORMÁTICO. CABE RECALCAR QUE LA TARJETA LA TENGO EN MI POSICION Y QUE NO HE COMPARTIDO MIS CLAVES.

69. De la revisión de los medios probatorios analizados, se aprecia que el señor Vargas fue víctima de *Smishing*, que es una modalidad de estafa cibernética que combina "SMS" y "phishing", donde los delincuentes envían mensajes de texto (SMS) que aparentan ser legítimos (de bancos, empresas, etc.) para engañar a las víctimas y que hagan clic en enlaces maliciosos a través de los cuales obtengan información confidencial como

contraseñas, datos bancarios, entre otros. Así, el denunciante pudo evitar el fraude del que habría sido víctima, si tomaba en cuenta la información de seguridad que la Caja puso a su disposición directamente, a través de distintos medios, como son su página web¹⁴, conforme se aprecia a continuación:



70. Cabe señalar que el propio denunciante ha reconocido haber accedido a un link fraudulento -para descargar la aplicación de Kasnet-; por lo que, aun cuando la Caja se encuentre obligada a adoptar medidas de seguridad para la autorización de operaciones con las tarjetas de sus clientes, ninguna acción resultará eficaz si el propio consumidor omite su deber de custodia y permite que terceros accedan a su información confidencial. Por ello, no se podría concluir que la Caja ha incumplido con los mecanismos de seguridad establecidos para la autorización de la operación cuestionada, cuando el propio denunciante facilitó la vulneración de su equipo móvil en el que tenía instalado el aplicativo de la denunciada.
71. Como se indicó en la presente resolución, el proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios salvo que se acredite la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.
72. En el presente caso, ha quedado evidenciado que fue la propia falta de diligencia del denunciante, lo que vulneró los mecanismos de seguridad establecidos por la entidad financiera. Al acceder a un enlace fraudulento, el propio denunciante facilitó la ejecución de la operación que hoy cuestiona, por lo que se ha producido el supuesto de exoneración de responsabilidad previsto en el artículo 104° del Código¹⁵.

¹⁴ Ver: <https://www.cajaarequipa.pe/seguridad-para-nuestros-clientes/> (página web consultada en la fecha de emisión de la presente Resolución).

¹⁵ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 104°.- Responsabilidad administrativa del proveedor
El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.
El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1943-2026/PS2**

73. En este punto es importante destacar que los pronunciamientos de la autoridad administrativa deben procurar promover una conducta diligente en todos los actores del mercado. En este caso, el denunciante no mostró una conducta diligente y su accionar dio lugar a la ocurrencia de la operación materia de denuncia.
74. Por ello, la participación del recurrente en los hechos denunciados genera la ruptura del nexo causal y por ende la exoneración de responsabilidad del denunciado.
75. Por lo expuesto, corresponde archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra la Caja por presunta infracción de los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código, por haber presuntamente debitado indebidamente una (1) operación en la cuenta de ahorros N° 005464*****1003 del denunciante; al haberse verificado su correcta autorización y la ruptura del nexo causal. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por el denunciante.

RESUELVE

PRIMERO: Archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa S.A., por la presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por el presunto débito indebido de una (1) operación no reconocida en la cuenta de ahorros N° 005464*****1003 del denunciante, en tanto quedó acreditada su correcta autorización de conformidad con lo establecido en el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad y la ruptura de nexo causal. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por el denunciante, referidos a que: (a) las operaciones son inusuales y atípicas, en tanto se ejecutaron en un corto periodo de tiempo, en un horario no habitual (madrugada) y en el mismo mes de apertura de la cuenta; (b) no compartió su clave secreta, PIN, token, OTP ni sus credenciales de acceso; (c) la Caja tiene un deficiente sistema de monitoreo de operaciones en tanto existió fallas en el sistema de seguridad, así como en los mecanismos de validación; (d) no se activaron los protocolos de alerta inmediata ni el bloqueo preventivo automático ante movimientos sospechosos:

Fecha	Detalle	Importe S/
18/03/2026	CAJA MÓVIL - TRANSF.CCE.O/TIT.- BANCO BBVA 01181400029132093212 - GERARDO DANIEL BOLA OS GONZALES	4 850,00

SEGUNDO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1. de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección al Consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el recurso impugnativo de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N° 2 en un plazo

En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18.

M-OPS-04/01

Página 21 de 22

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1943-2026/PS2**

máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación¹⁶, caso contrario la resolución quedará consentida¹⁷.

TERCERO: Informar a las partes que, conforme se dispone en el artículo 34° de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI¹⁸, las resoluciones de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso.

YOSELY ROSI OSORIO LUCIANO**Jefa****Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos
de Protección al Consumidor N° 2**

¹⁶ **DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 32.- Apelación

32.1. El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles, no prorrogables, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución a impugnar (...).

¹⁷ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS**

Artículo 212.- Acto firme

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.

¹⁸ **DIRECTIVA N° 001-2021-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 34.- Fin de Procedimiento

En el marco del procedimiento administrativo de protección al consumidor, las resoluciones de los órganos resolutivos que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso. En el caso de las resoluciones que impongan una multa, una vez que la resolución quede consentida, el órgano correspondiente emite una Razón de Jefatura o Constancia de Secretaría Técnica, según corresponda, y de ser el caso emite la solicitud de ejecución coactiva a la cual adjunta copia de los actuados a la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.